

Villa Carlos Paz, 30 de noviembre de 2021

DICTÁMEN N°9

A la Sra. Presidente del

Concejo de Representantes

De la Ciudad de Villa Carlos paz

Sra. María Soledad Zacarías

S _____/_____ D

REFERENCIA: CASTILLO GARLOT

Nos dirigimos a Ud. y por si intermedio a los señores concejales a fin de remitir el dictamen N° 9 de 2021. Relacionado con el tema de referencia

En este sentido se adjunta dictamen evaluado por la Comisión Plenaria de este Consejo, el que fue aprobado por mayoría de le los miembros presentes.

Aprueban (9): Colegios de Ingenieros, ADARSA, CEPIA, Asociación Inmobiliaria, Colegio técnicos Constructores Universitarios, Directora de Infraestructura Urbana, Arq., Liliana Bina, Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Urbano Ambiental, Arq Mónica Martínez , Concejal por la mayoría, Patricia Morla, Concejal por la minoría Carlos Quaranta.

No aprueba (1): Colegio de Arquitectos.

A la espera del dictamen de minoría para elevar al Concejo de Representantes.

CASTILLO GARLOT

CONSIDERACIONES

Por Ordenanza N° 6183 se declara sujeto a concertación el Proyecto presentado por el Arq. Alberto Luis Taranto en representación del Ingeniero Claudio Garlot, a ser localizado en el predio de propiedad de la familia de éste último, en el que se emplaza el denominado Castillo Monseñor de Andrea, construido por Dr. Enrique Zárate declarado patrimonio histórico cultural por Ordenanza N° 3691. La Designación Catastral de la propiedad es: 37-02-367-006. Las características de la iniciativa obran en Expediente 148.143/2016.-

El Artículo 2° de la Ordenanza 6183 establece como condición excluyente del proceso de concertación, el compromiso fehaciente por parte de los propietarios para el traslado al dominio privado municipal del Castillo Monseñor de Andrea, más un espacio libre colindante a convenir entre las partes.-

El proyecto en cuestión se emplaza en un predio regulado como zona AIAyP (Área de Interés Ambiental y Patrimonial) de la Ordenanza 4021

Analizado el proyecto por parte de la Unidad Técnica del Consejo de Planificación Urbano-Ambiental (CPUA), este emitió el Dictamen N° 9 del 12/11/2020.

En el mismo se recomienda establecer los indicadores edilicios de la zona R1 del Código de Edificación -Ordenanza 4021-, como referencia a los fines de determinar cantidad de unidades de viviendas cuya viabilidad se considera factible. Ello teniendo en consideración que el predio afectado como zona de Interés Ambiental y Patrimonial (zona AIA y P N° 5) se encuentra enmarcado en la zona R3 que establece indicadores menos conservativos en términos ambientales a los de la zona R1, por lo que, a fin de preservar las condiciones topográficas y forestales del predio se hace necesario bajar la densidad de edificación permitida para el resto de la zona, como marco de la concertación.

Va de suyo que las características físicas del predio en cuestión y su valor paisajístico, con el valor agregado de una edificación estilo castillo románico cuya historia se remonta a los inicios de la Ciudad de Villa Carlos Paz, fundaron el diagnóstico que originó la creación del AIA y P. Ello supone un tratamiento de indicadores edilicios que tiendan a una mayor preservación de tales condiciones, que las imperantes en el resto de la zona colindante.

Por ello el dictamen N° 9 de la UT fijó como base los indicadores de zona R1. Es así que se estableció como recomendación en el mismo los siguientes factores de ocupación:

1 unidad de vivienda cada 1000m² de terreno=23 unidades de vivienda

Altura de la edificación: Planta Baja + Planta Alta.

FOS: 0.20

FOT: 0.40

A la vez en atención al tamaño de la parcela asimilable a las fracciones factibles de ser loteadas, se recomendó solicitar un 20% de espacio verde para dominio público, apertura de calles públicas de acceso a la Costa y calle costanera sobre el perillago según niveles y disposiciones de las normativas vigentes en la materia.-

En respuesta a este enmarque normativo a fin de promover un ajuste de proyecto que acercara los intereses público y privado a fin de avanzar en el proceso de concertación, los propietarios realizan nueva propuesta.

En la misma se mantienen altos indicadores de uso del suelo fundamentalmente vinculados a la cantidad de viviendas (50 con lancheras) más el agregado de un Hotel de 62 habitaciones e instalaciones complementarias.

Del análisis de lo actuado hasta la fecha y de la revisión de las recomendaciones de la Unidad Técnica, contrastando las mismas con la propuesta de devolución de los propietarios, lleva a considerar que la magnitud del cargo que estos últimos imponen con contraprestación del requerimiento de pase al dominio municipal del castillo establecido como condición en la Ordenanza que somete a concertación el proyecto, supone una ocupación del predio que contradice los fundamentos de creación del AIA y P.

Por lo tanto se recomienda revisar esta condición excluyente para concertar, tal es el pase a dominio público del castillo, analizando la posibilidad de lograr su preservación, no por esta vía sino por medio de la declaración de intangibilidad (prohibición de demolición o modificación de sus características edilicias, limitando las intervenciones (consensuadas con el Municipio) a mantenimiento u obras de mejoras que promuevas el aumento de valor arquitectónico del inmueble), y estableciendo algún tipo de incentivo fiscal a los propietarios a fin de compensar esta restricción.

Asimismo se podría requerir la apertura del edificio para visitas turísticas o determinar un uso vinculado con su historia (Museo o similar), gastronómico complementario, actividades culturales y similares, como así también permitir el uso por parte del Municipio en determinadas fechas, estableciendo como compensación apoyo de publicidad del emprendimiento que allí se desarrolle e incorporándolo a la oferta cultural y turística de la Ciudad.-

La declaración de intangibilidad debiera abarcar el entorno actualmente forestado del edificio y habilitar la zona del predio que constituye el declive del mismo hacia la Costa del lago para la localización de las viviendas.-

Solicitar dos calles públicas de acceso al Lago paralelas a los límites del predio (tal como se propone en el último proyecto), y la conexión de éstas por medio de una calle Costanera según normativa.-

El resto de las condiciones serían tema a desarrollar en detalle en caso de lograr un consenso en los temas apuntados.-